

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3719/2533

นาย ประจิม รูปหล่อ
นาย เชิด ชุ่มจ้อย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 183

คดีร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก ประเด็นแห่งคดีมีว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่เท่านั้น ดังนี้การที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นของ จ. ตกทอดแก่ผู้คัดค้านจึงเป็นเรื่องนอกประเด็นขอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายชาย รูปหล่อ ผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า บ้านเลขที่ 100/3 ตามคำร้องของผู้ร้องไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย แต่เป็นทรัพย์สินมรดกของนางเจียน วรรณวิรุณ พี่ร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้คัดค้านซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2522 ผู้คัดค้านกับพี่น้องร่วมบิดามรดกของนางเจียนเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกบ้านเลขที่ 100/3 ของนางเจียน ดังกล่าว ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกบ้านเลขที่ 100/3 ของนางเจียน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ผู้คัดค้านใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทนผู้ร้อง
600 บาท

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอต่อศาลให้จัดตั้งผู้
จัดการมรดกของนายชาย รูปหล่อเพราะทรัพย์ตามคำร้องเป็นของนางเจียน พี่สาวผู้
ร้องนั้นศาลฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในคดีร้องขอให้จัดตั้งผู้จัดการมรดกประเด็น
แห่งคดีมีว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่เท่านั้น ที่ผู้คัดค้านอ้างว่า
ทรัพย์ตามคำร้องเป็นของนางเจียนตกทอดแก่ผู้คัดค้านเป็นเรื่องนอกประเด็นจาก
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ชอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
จากคดีนี้ส่วนปัญหาวานายชาย รูปหล่อ มีทรัพย์มรดกหรือไม่เป็นเรื่องระหว่างผู้ร้อง
กับศาลเท่านั้น ถ้าฟังว่าไม่มีทรัพย์มรดก ศาลก็สั่งยกคำร้อง เมื่อผู้คัดค้านไม่ใช่
ทายาทและไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของนายชาย รูปหล่อ การที่ศาลจะตั้งหรือ
ไม่ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่เกี่ยวกับผู้คัดค้านแต่ประการใด ผู้คัดค้านจึงไม่มี
สิทธิร้องคัดค้านมิให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3513/2525คดีระหว่างนายประวิทย์ เบญจศรีผู้ร้อง นางซุ้ย คงทิพย์กับพวก ผู้
คัดค้าน ที่ผู้คัดค้านอ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ตรงที่ผู้ร้องคดีนี้มีได้เป็นทายาท
ของผู้ตายแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้รับพินัยกรรมที่ผู้คัดค้านอ้างว่าเป็นโมฆะ
ยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกจึงนำมาเทียบเคียงกับคดีนี้ไม่ได้ ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยคดีนี้ชอบแล้ว ฎีกาผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-ชุม สุกแสงเปล่ง-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>